

1501168-11.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/12/2022

... prenderam. Informou que já foi preso por tráfico e roubo (p. 150 - audiovisual).

A confissão do acusado esta em perfeita harmonia com a prova oral colhida nos autos.

Assim é que a vítima a vítima Danilo Antunes Proença, na qualidade de proprietário do estabelecimento furtado, disse que foi avisado do furto. Afirmou que se dirigiu ao local. Aduziu que os policiais pediram para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501168-11.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501168-11.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2350218/2021 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 22130479 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 1031/21/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2350218 - 01º D.P.

GUARATINGUETA, 1031/21/514 - 01º D.P. GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ROGER FRANCELINO DE MOURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

VISTOS.

JONATHAN ROGER FRANCELINO DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal. porque 5 de

dezembro de 2021, por volta das 02:40h, durante o repouso noturno, no interior da loja Sean Júnior, situada na Praça da Estação, Centro, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, JONATHAN, agindo em concurso e previamente ajustado com outra pessoa identificada apenas pelo apelido de "Rato", subtraiu, para eles, mediante rompimento de obstáculo, cerca de R\$ 2.400,00 em dinheiro pertencente ao citado estabelecimento comercial, de propriedade de Danilo Antunes Proença.

A denúncia veio instruída com o Inquérito Policial de fls. 04/77.

Recebida a denúncia no dia 17 de fevereiro de 2022 (fls. 78/79), o réu foi citado (fls. 103) e apresentou sua defesa preliminar (fls.113/114).

Mantido o recebimento da denuncia foi designada audiência de instrução e julgamento. Na referida audiência, foram ouvidas a vítima e as testemunhas do rol acusatório e interrogado o acusado (fls. 150)..

Vencida a fase do artigo 402 do C.P.P., a instrução foi encerrada.

Em alegações finais (fls. 173/180), o, inciso Dr. Promotor de Justiça pediu a procedência da presente ação penal nos exatos termos da denúncia.

Em alegações finais (fls. 193/198), a defesa pediu: a) o reconhecimento da aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do C.Penal; b) afastamento da causa de aumento de pena pelo repouso noturno; c) que sejam favoráveis ao acusado as circunstâncias do artigo 59 do C.P; d) fixação da pena no mínimo legal; e) fixação do regime inicial semiaberto e f) permitir que o acusado recorra em liberdade;

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crime previsto no artigo 155,§§ 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal. porque 5 de dezembro de 2021, por volta das 02:40h, durante o repouso noturno, no interior da loja Sean Júnior, situada na Praça da Estação, Centro, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, JONATHAN, agindo em concurso e previamente ajustado com outra pessoa identificada apenas pelo apelido de "Rato", subtraiu, para eles, mediante rompimento de obstáculo, cerca de R\$ 2.400,00 em dinheiro pertencente ao citado estabelecimento comercial, de propriedade de Danilo Antunes Proença. .

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), nota de culpa (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 11/13) e auto de exibição e apreensão (fls. 14/15).

O acusado foi interrogado na polícia e em juízo (fls. 9 e 150).

Na polícia, optou pelo silêncio.

Em juízo (fls. 150), o acusado JONATHAN disse, no dia dos fatos, por ser natal, havia ingerido bebida alcoólica. Aduziu que andava sozinho pelo centro da cidade andava. Afirmou que encontrou com um indivíduo conhecido pelo apelido de " Rato". Disse que "Rato", ofereceu-lhe dinheiro para ajudá-lo no furto da loja. Afirmou que arrombaram a porta da loja. Relatou que ficou do lado de fora, enquanto que "Rato" entrou no estabelecimento. Disse que os policiais chegaram no local, oportunidade em que saíram correndo. Asseverou que preso e autuado em flagrante. Afirmou que não ficou com nada do produto do furto. Disse que Rato conseguiu fugir. Aduziu que conheceu "Rato" naquela madrugada. Sustentou que não conhecia os policiais que o prenderam. Informou que já foi preso por tráfico e roubo (p. 150 - audiovisual). A confissão do acusado esta em perfeita harmonia com a prova oral colhida nos autos.

Assim é que a vítima a vítima Danilo Antunes Proença, na qualidade de proprietário do estabelecimento furtado, disse que foi avisado do furto. Afirmou que se dirigiu ao local. Aduziu que os policiais pediram para que verificasse o que havia sido furtado. Asseverou que a porta de entrada foi arrombada e o furto de cerca de R\$ 2.400,00 em dinheiro trocado(p. 150 - audiovisual).

O policiais militares Fonseca e Mioni, ouvidos sob o crivo do contraditório, de forma harmônica, roboraram as versões apresentadas na fase policial. Disseram que foram acionados via CÔI. Disse que foram informados de que dois indivíduos haviam arrombado a porta de uma loja e estariam praticando um furto. Asseveraram que, de

imediatamente, foram, para o local. Disseram que flagraram o réu e seu comparsa já do lado de fora da loja. Aduziram que ambos empreenderam fuga. Afirmaram que conseguiram deter o acusado. Relataram que o comparsa fugiu entrando no rio São Gonçalo. Informaram que foi apreendido cerca de R\$ 200,00, que estava jogado no chão. Aduziram que não conhecia o acusado (fls. 150).

Como se vê, a prova testemunhal produzida nos autos, corrobora a confissão do acusado no sentido de que ele, juntamente com terceiro indivíduo não identificado, furtaram cerca de R\$ 2.400,00, pertencentes ao estabelecimento da vítima Danilo Antunes Proença.

Ora, da análise da prova, verifica-se que ela é conclusiva quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, demonstrando que os fatos se deram conforme narrados na inicial.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido:

"Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país:

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável e f i c á c i a probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de a g e n t e s e s t a t a i s incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (S T F , H C 7 4 . 6 0 8 - 0 , R e l a t o r M i n i s t r o Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais r e s p o n s á v e i s p e l a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara d e Direito Criminal, j. 21.4.21).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos da vítima e dos policiais militares foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Logo, não há que se pôr em dúvida a sinceridade de suas palavras.

Ademais, seus depoimentos, quando se apresentam, como na hipótese analisada, seguros, cada qual corroborando os demais, autorizam e justificam a formulação de um juízo de condenação, vejamos.

Com efeito, a vítima e as testemunhas narraram os detalhes do crime.

O laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 163/169) corrobora as palavras da vítima e do réu confesso.

Quanto ao crime de furto, observo que as qualificadoras previstas no 4º, incisos I e IV, do artigo 155 do Código Penal, encontram-se devidamente comprovadas.

Conforme laudo de fls. 163/169, ficou comprovado o rompimento de obstáculo.

Desta forma, incontroverso o rompimento de obstáculo, eis que houve dano na porta de entrada do estabelecimento comercial da vítima.

Da mesma forma, comprovado esta a qualificadora do concurso de pessoas, ante a prova oral, colhida e também pelas imagens das câmeras de segurança do CÔI.

Ainda, os policiais militares afirmaram, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que avistaram o acusado e outro indivíduo no local dos fatos, os quais tentaram fugir.

No entanto, o acusado foi preso e autuado em flagrante delito.

De mais, a mais, o acusado confessou o crime e afirmou que o outro indivíduo, que participou do furto, era conhecido pelo alcunha de "Rato".

Quanto a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, embora o crime, conforme o que consta nos autos, efetivamente tenha ocorrido durante o repouso noturno, referida causa de aumento não incide no caso concreto em razão das qualificadoras presentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no tema 1087, fixou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)". (STJ. 3º Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1087).

Dessa forma, bem delineada a responsabilidade criminal, eis que os elementos probatórios foram seguros, apontando, com a certeza necessária, a autoria dos crimes e sua materialidade.

Diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

CUIDO DAS SANÇÕES

Na primeira etapa do critério trifásico da dosimetria, adotado pelo Código Penal (art. 68),

Atenta aos requisitos constantes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, verifico que o acusado possui maus antecedentes criminais e é reincidente (fls. 86/88), indicando que possui personalidade voltada à prática de delitos, distanciando-se dos valores do homem médio.

Desta forma, aumento a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante genérica, ou seja, a reincidência (autos nº 0004244-35.2016.8.26.0220 – p. 86.). No entanto, verifico também que o confessor espontaneamente a prática delitiva, atenuante genérica da pena. Assim, dou-as por compensadas e mantenho a pena em DOIS (02) ANOS E OITO (08) Meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 17 (dezessete) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, a teor do que dispõe o artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Nos termos do estabelecido no artigo 33 e seguintes do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado, a reincidência específica e o que foi considerado na primeira fase de aplicação (circunstâncias desfavoráveis), fixo o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena.

Levando-se em conta a reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso em questão, bem como a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu JONATHAN ROGER FRANCELINO DE MOURA , qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento dezesete (17) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Expeça-se imediatamente guia de execução provisória e recomende-se o preso no presídio em que esta recolhido.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

P.I.C.

Walter Emídio da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA